

1502627-12.2021.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/05/2022
...

Os dois réus ostentam maus antecedentes. DOUGLAS pelo crime de roubo majorado tentado (autos n. 0023501-52.2006.8.26.0590) e JOSÉ pelo crime de roubo majorado (autos n. 0014989-80.2006.8.26.0590), conforme certidões de fls. 62/66 e 77/90.

Como se não bastasse, as circunstâncias do delito são extremamente prejudiciais, visto que o crime foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
3ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502627-12.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502627-12.2021.8.26.0536
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2214927/2021 - 02º D.P. SÃO VICENTE, 19511282 - 02º D.P. SÃO VICENTE, 820/2021 - 02º D.P. SÃO VICENTE, 2214927 - 02º D.P. SÃO VICENTE, 820/21/285 - 02º D.P. SÃO VICENTE
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DOUGLAS ROCHA DA SILVA e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Segue sentença em 13 (treze) laudas.

Vistos.

DOUGLAS ROCHA DA SILVA e JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma

do artigo 70, do Código Penal, porque no dia 9 de agosto de 2021, por volta das 16h, na Casa Lotérica, situada na Rua Frei Gaspar, nº 2662, Beira Mar - São Vicente/SP, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (pistola TAURUS, calibre .380, nº KTJ08269, municiada com três cartuchos e revólver INA, nº 396354 calibre 382, com sete cartuchos íntegros - apreendidos), subtraíram, para proveito comum, um aparelho celular Poco X3, azul, avaliado em R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), pertencente à vítima Leonardo Tavares dos Santos, e uma bicicleta Caloi 10, cinza, avaliada em R\$ 1.000,00 (um mil reais), pertencente à vítima José Josival Menezes dos Santos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 4/5, auto de entrega de fls. 6/7 e fotografias de fls. 40/45.

Os réus foram presos em flagrante.

Os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 239/240 e 241/251).

Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 258/259).

Na solenidade aprazada, foram ouvidas a vítima Leonardo Tavares dos Santos, as testemunhas Fabio França de Almeida e Leonardo Vítor Paschoal. Os réus foram interrogados no fim (pág. 361)

Foi concedido prazo para apresentação de alegações finais por meio de memoriais escritos (termo de audiência de fls. 361).

Memoriais do Ministério Público de fls. 365/394, em que a acusação postulou pela condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

O réu JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA apresentou memoriais às fls. 414/445.

Em preliminar, suscita nulidade ab initio da ação penal, uma vez que sustenta a inépcia da denúncia, visto que ela não descreveria o fato criminoso e demais circunstâncias fáticas, sendo genérica, impossibilitando a ampla defesa.

No mérito, pugna pela absolvição do réu JOSÉ, sob a alegação de ele não teria sido reconhecido pelas vítimas e não existir prova suficiente para sua condenação.

De modo subsidiário, requer a desclassificação do delito para o crime de furto, uma vez que não houve violência ou grave ameaça no momento da subtração da res furtiva. Pleiteia, ainda, benefícios no tocante à pena, regime inicial e concessão do direito de recorrer em liberdade.

Memorial do réu DOUGLAS de fls. 447/460, em que postula a desclassificação do crime praticado contra a vítima José para furto, com aplicação da atenuante do arrependimento posterior. Quanto ao outro crime cometido contra a vítima Leonardo, pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea.

É o relatório. Fundamento e decido.

Cuida-se de ação penal que visa apurar a responsabilidade criminal dos réus DOUGLAS ROCHA DA SILVA e JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal.

A pretensão punitiva é procedente.

Consta da denúncia que, os réus, previamente ajustados e munidos de armas de fogo, dirigiram-se a lotérica para a prática do roubo.

Enquanto JOSÉ ficou na entrada do estabelecimento, onde ficavam as bicicletas, inclusive a da vítima José, encontrando-se de arma em punho, dando cobertura à ação criminosa, DOUGLAS abordou uma vítima, mulher não identificada, e, mediante grave ameaça empunhando a arma de fogo, anunciou o roubo, mandando os clientes da lotérica entrarem no estabelecimento e se deitarem no chão.

Intimidados, os empregados e clientes do estabelecimento empresarial, dentre eles a vítima Leonardo, entraram para o hall e se deitaram no chão.

A vítima José Josival conseguiu deixar o local pela esquerda sem ser notada, deixando sua bicicleta Caloi 10 na entrada do estabelecimento.

No local, o corréu DOUGLAS subtraiu o aparelho celular de Leonardo, que estava no bolso da vítima, vindo a ser subtraída a bicicleta Caloi 10 da vítima José.

Policiais em patrulhamento foram comunicados por um popular do roubo em andamento, sendo descritas as características físicas e vestimentas dos seus autores, e repassadas as informações via rádio.

Policiais de equipes diversas avistaram JOSÉ já com uma bicicleta, cor azul, com as mesmas características e roupa, trazendo DOUGLAS no cano, na Rua Carijos, altura do número 299/ Praça Rui Barbosa, altura do número 238.

Ao notar a presença da polícia, JOSÉ empreendeu fuga com a bicicleta, enquanto DOUGLAS desembarcou da bicicleta e saiu correndo.

Um dos policiais militares saiu em perseguição a DOUGLAS, o qual, durante a fuga, dispensou uma pistola no quintal da casa de número 317.

DOUGLAS foi detido e encontrado em poder do celular roubado da vítima Leonardo.

A pistola foi recuperada e apreendida, verificando-se que estava municiada com três cartuchos.

O acusado JOSÉ foi surpreendido ainda com a arma em punho, sendo com ele apreendido o revólver calibre 38, municiado com seis cartuchos e um no bolso.

A bicicleta da vítima José foi localizada e restituída à vítima.

A vítima Leonardo reconheceu os acusados como autores do roubo e recuperou o telefone celular subtraído.

Os réus foram presos em flagrante.

Pois bem.

De início, inviável o reconhecimento da nulidade por inépcia da denúncia de fls. 141/144, pois, se verte da peça acusatória a exposição clara e objetiva dos fatos imputados aos réus, seus elementos essenciais e circunstanciais necessários ao amplo exercício da defesa, ressaltando-se que a imputação não exige a descrição pormenorizada dos fatos, admitindo-se acusação relativamente genérica que possa vir a ser comprovada ou rechaçada durante a instrução criminal.

Não houve cerceamento do direito de ampla defesa, razão por que rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

Quanto ao mérito, o fato criminoso foi comprovado pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls. 4/5, auto de entrega de fls. 6/7, fotografias de fls. 40/45, relatório de investigação de fls. 174/177, laudo de exame das armas de fogo e munições de fls. 292/300, filmagens obtidas das câmeras de monitoramento da lotérica e prova oral colhida em Juízo.

A autoria também é certa.

No caso dos autos, o conjunto probatório é claro no sentido de que os dois réus praticaram o delito de roubo próprio consumado duplamente majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, conforme dispõe a teoria monista, teoria adotada pelo Código Penal.

Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação, o que afasta a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o delito de furto.

As vítimas foram ameaçadas o tempo todo com os dois comparsas apontando as arma de fogo em sua direção, inclusive, conduta suficiente para caracterizar a grave ameaça exigida para tipificação do crime de roubo.

Também não há de se falar em arrependimento posterior, visto que não houve voluntariedade por parte dos réus na devolução dos bens subtraídos.

Cuida-se de roubo efetivamente consumado, pois os acusados detiveram a res furtiva, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem para configuração do delito.

Impossível, portanto, se falar em absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória.

As imagens da câmera de segurança do estabelecimento (lotérica) comprovam de modo cabal que JOSÉ fica postado em cobertura ao comparsa DOUGLAS que ingressa na loja, rende os clientes e empregados com a arma de fogo em punho, apontando-a em suas direções, e DOUGLAS utiliza de violência contra alguns dos presentes. Alguns clientes conseguem deixar o estabelecimento pela sua lateral.

As armas de fogo utilizadas na conduta delituosa, apreendidas e periciadas, encontravam-se aptas à realização de disparos, consoante laudo pericial de fls. 292/300 e os bens subtraídos foram localizados com os réus.

Vejamos os depoimentos prestados no âmbito judicial .

Em depoimento bastante seguro, a vítima Leonardo Tavares dos Santos declarou que estava na lotérica da Frei Gaspar, quando entraram os dois réus, um deles armado, pegou uma mulher de refém e anunciou assalto, exigindo que todos ficassem no chão e a entrega de dinheiro por parte dos empregados da lotérica. Eles não entregaram. As pessoas da lotérica foram para um local seguro. Os dois ameaçaram todo mundo, pegaram um telefone celular, uma bicicleta e se evadiram. Do declarante levaram um aparelho de telefonia celular. Não viu a prisão dos réus. O reconhecimento deles foi feito na delegacia, por volta de uma hora, uma hora e meia no máximo da prisão.

Foi numa sala com duas pessoas. Reconheceu um deles, não sabendo informar o nome, só pela fisionomia. O outro indivíduo ficou dando cobertura. A bicicleta e o celular foram recuperados. Não soube dizer se algo foi subtraído que não tenha sido recuperado. A bicicleta roubada estava presa na lotérica. O dono da bicicleta não estava na lotérica. Não tinha ninguém ao redor da bicicleta protegendo-a. Sabe que eles foram presos ao redor da lotérica. Esclareceu que a lotérica tem duas partes, onde fica o pessoal que atende e o local da fila, devido a pandemia, a partir de uma faixa. Um adentrou a lotérica e o outro ficou naquela região onde o pessoal fica aguardando na fila para ser atendido. Na lotérica tinha cerca de quinze pessoas no momento do assalto. O rapaz que entrou (DOUGLAS) pegou uma pessoa de refém apontando a arma na cabeça dela e mandou todo mundo deitar no chão. O declarante portava uma carteira que estava no bolso e o celular no outro. O declarante estava com fone de ouvido. Reconheceu o réu DOUGLAS em juízo como um dos autores do roubo.

Segundo o proprietário da lotérica, Leonardo Vitor Paschoal, ele estava presente no momento do roubo. Disse ter visto nas câmeras de segurança da lotérica e constatou que eram dois indivíduos os autores do crime. Esclareceu que como a lotérica é blindada, os visualizava pela câmera de segurança. Um estava do lado de fora e depois percebeu que eles estavam juntos quando eles trocaram de lugar. Os dois estavam armados. Um entrou e o outro ficou na porta. Os dois chegaram de bicicleta, cada um em uma. Tem na filmagem. Não conseguiu dizer quem entrou, porque estava de boné e meio de cabeça baixa. O primeiro estava com um revólver calibre 38 e o segundo com uma pistola. Quando as funcionárias viram que estavam sendo assaltadas, todas foram para os fundos da lotérica e não conseguiram ter contato com eles. Ele ficava ameaçando e foram lá fora. Como não pode atender muitos clientes ao mesmo tempo em decorrência da pandemia, só podendo ter uma pessoa por vez por guichê, na hora tinham três clientes nos guichês. Os dois primeiros clientes que estavam nos caixas quando perceberam o assalto começaram a recuar para fora do estabelecimento. Os roubadores pegaram um celular de um rapaz que estava deitado no chão. Na saída um deles pegou a bicicleta de um cliente, que era de alumínio, presumindo que valia mais e deixou a dele. Da lotérica nada subtraíram. Não conhecia os réus. Referiu que atualmente não tem condições de dizer se os réus são os mesmos que viu pelas filmagens, devido ao tempo.

O policial militar Fabio França de Almeida narrou que foi informado por outra viatura que se deparou com populares que informaram sobre um roubo em andamento e que os dois indivíduos tinham se evadido de bicicleta e passaram as vestimentas deles, que estavam sentido Rua Tupi. Na Rua Tupi a sua viatura e a da cabo Gabrielle avistaram os dois indivíduos numa única bicicleta. Visualizaram DOUGLAS levando JOSE no cano da bicicleta. Identificou DOUGLAS e JOSÉ em juízo. Disse que os dois estavam armados. Não conversou com funcionário ou proprietário da lotérica. Lembra que teve filmagem da lotérica entregue na Delegacia, não se recordando de detalhes da dinâmica do crime. Sabe que foi anunciado o roubo, funcionárias se esconderam na lotérica e quando o alarme disparou, eles se evadiram do local. Não conhecia os réus. Não se recorda de resistência por parte de JOSÉ ele apenas demorou para soltar o armamento, tentou ainda correr, mas logo foi abordado. DOUGLAS machucou o joelho direito na queda da bicicleta. Mencionou que na ocorrência também tinha uma bicicleta preta e Caloi 10 na cor cinza. Salvo engano a bicicleta, acha que preta, acabaram abandonando no local na hora da fuga. Salvo engano a bicicleta da vítima era Caloi cinza, mas não se recordou. Da lotérica nada foi roubado, porque, salvo engano, quando eles anunciaram (o roubo) na lotérica as funcionárias se esconderam e eles começaram a apavorar as vítimas, sendo apontada arma de fogo para uma das vítimas.

Interrogado, o réu DOUGLAS sustentou a prática de roubo, descrevendo, contudo, dinâmica totalmente diversa, divorciada das provas colhidas, negando, inclusive, o concurso de agentes. Alegou que estava alcoolizado e drogado, devia a um rapaz que vendia drogas. É dependente químico, fuma pedra e cheira cocaína. Sua irmã queria

interná-lo na clínica, Trabalha cortando cabelo e a cada vez que recebia algum dinheiro comprava droga. O traficante veio com arma em punho e disse que queria o dinheiro dele naquela hora senão iria matar alguém da sua família. Ele deu uma arma de fogo e o declarante saiu sem rumo, perturbado, drogado e alcoolizado e foi indo até que avistou um rapaz com um aparelho de telefonia celular e não conseguiu pegar. Ele entrou na lotérica e foi atrás do rapaz com o celular. Mostrou a arma, disse "perdeu perdeu", pegou o telefone dele, foi um corre corre e saiu correndo. Estava sozinho. Levou um telefone porque poderia acertar a dívida com o traficante. Não conhece o correu JOSÉ. O declarante está preso há mais de cinco meses e usa remédio Diazepan e Ametril para poder dormir, em razão da falta da droga. Disso terem sido fornecidos os medicamentos pela enfermaria. Disse ter encontrado o correu JOSÉ somente quando foi para o hospital. Aduziu que a dívida com o suposto traficante era de R\$ 500,00 e pegava droga com ele todo dia e conforme conseguia cortar cabelo pagava para ele. Naquele dia não tinha ido trabalhar por ter usado droga e álcool quando ele disse que queria o dinheiro naquela hora e deu a arma. Foi até a lotérica com sua bicicleta e a deixou na frente encostada. Saiu com a própria bicicleta. A polícia o prendeu na rua de trás, bem perto da Casa Lotérica.

Durante seu interrogatório, o réu JOSÉ alegou que estava vindo da casa da prima e que passou pela rua e ouviu alvoroço quando de inopino a polícia o abordou e prendeu. Disse que nenhum objeto foi encontrado com ele. Sustentou desconhecer o correu DOUGLAS. Confirmou ter antecedentes por assalto. Alegou trabalhar com o primo de ajunte de pedreiro.

A negativa de autoria dos réus, contudo, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.

Ela não convence e são apresentadas versões fantasiosas, sem arrimo em qualquer prova testemunhal, documental ou pericial.

Já os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, em Juízo (mídia audiovisual), foram suficientes para atestar a prática do crime, quanto a sua ocorrência e autoria, inclusive no que diz respeito às causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Somam-se a isso o auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls. 4/5, auto de entrega de fls. 6/7, fotografias de fls. 40/45, relatório de investigação de fls. 174/177, laudo de exame das armas de fogo e munições de fls. 292/300, filmagens obtidas das câmeras de monitoramento da lotérica e, especialmente, a prova oral colhida em Juízo.

Não se desconhece o entendimento de que em casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância.

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.

Confira-se: "PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao

depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Ademais, salvo meras especulações, nada existe nos autos a indicar que os policiais militares estivessem perseguindo os réus, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoas que sabem ser inocentes.

Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.

Verifica-se, portanto, que o réu DOUGLAS e o seu comparsa JOSÉ abordaram as vítimas dentro da lotérica e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram os bens delas, após o que empreenderam fuga, tendo sido os acusados detidos, pouco depois, em poder das armas de fogo e da res furtiva.

Em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono em incriminar os réus, impõe-se a condenação, não se podendo acolher a tese absolutória ou de desclassificação para furto.

As causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, como exposto, também foram sobejamente demonstradas por prova pericial, documental e oral.

Comprovadas autoria e materialidade, passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria penal (circunstâncias judiciais), fixo a pena-base dos réus DOUGLAS E JOSÉ acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso.

Justifico.

Os dois réus ostentam maus antecedentes. DOUGLAS pelo crime de roubo majorado tentado (autos n. 0023501-52.2006.8.26.0590) e JOSÉ pelo crime de roubo majorado (autos n. 0014989-80.2006.8.26.0590), conforme certidões de fls. 62/66 e 77/90.

Como se não bastasse, as circunstâncias do delito são extremamente prejudiciais, visto que o crime foi premeditado, praticado em plena luz do dia, dentro de local de trabalho (casa lotérica), onde, no momento da conduta criminosas, existia grande fluxo de pessoas para atendimento dentro e na calçada por causa da pandemia (cerca de quinze), o que demonstra a audácia e periculosidade dos agentes.

Ademais, além da ameaça empregada por meio da utilização da arma de fogo apontada diretamente para as vítimas e empregados da lotérica, o réu DOUGLAS ainda empregou violência real e exagerada, para além da elementar do tipo, tudo a justificar majoração nesta fase.

Entendo que no caso concreto, a fixação da pena-base no mínimo legal, caracteriza ofensa ao princípio da proporcionalidade (proibição de proteção deficiente).

O artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias a fim de que o juiz fixe a reprimenda visando a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Logo, se dentre essas oito circunstâncias uma não for favorável, não há motivos para aplicar a pena em seu patamar mínimo, observado o princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido: "O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário, porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que, quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo." (HC 76.196/GO, rel. Min. Maurício Correa, 2ª Turma, 29/09/1998).

E, analisando os fatos, percebe-se que o aumento na primeira fase é totalmente proporcional à gravidade dos fatos.

Assim, a exasperação da básica se dá em virtude da culpabilidade exacerbada, personalidade dos agentes, bem como pelos motivos e circunstâncias do crime, circunstâncias essas previstas no artigo 59 do Código Penal que devem ser necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime.

Trago à baila o brilhante ensinamento de Guilherme de Souza Nucci, em seu Código Penal comentado, sobre a política da pena mínima:

"Tem sido hábito de vários juizes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos acusados em julgamento. Desprezam-se, em verdade, os riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o mínimo e o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e concreta para cada réu (...). A padronização da pena é contrária à individualização, de modo que é preciso alterar essa conduta ainda predominante (...). Justifica-se, portanto, o aumento da pena-base, em atenção à culpabilidade do acusado e às circunstâncias em que delinuiu, quando menos para não assimilar hipóteses distintas a situações rotineiras, como se não apresentassem uma gravidade específica, peculiar e inconfundível com modestas vulnerações à ordem pública (...). Com a indiscriminada imposição das penas mínimas, vem se tratando de modo igual situações completamente distintas, de sorte a que, na prática, não se notem diferenças sensíveis na punição (...). Essa tendência encerra, em verdade, dupla injustiça. A mais evidente é com a própria sociedade, pois devendo a sentença refletir no castigo o senso de justiça das pessoas de bem, não atende a tão elevado propósito essa praxe de relegar a plano subalterno os critérios legais de fixação da pena, preordenados a torná-la necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime".(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penalcomentado, 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.395/396)

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência em crime doloso para ambos os réus, razão por que agravo suas penas em 1/6 (um sexto) que passam a ser de 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no piso.

Já na terceira etapa, incide a causa de aumento de pena (emprego de arma de fogo prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), razão por que aumento as penas em mais 2/3 (dois terços), que passam a ser de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias-multa.

A Lei nº 13.654/18 estabeleceu o percentual de acréscimo de 2/3 para o crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo, restando mantida, ainda, a causa de aumento referente ao concurso de agentes, prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal.

A esse respeito, convém mencionar o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". (grifo nosso)

Cabe ressaltar que tal dispositivo deixa a critério do juiz a aplicação de um só aumento ou de todos. E, in casu, entendo inviável a aplicação de somente um acréscimo, tendo em vista que o crime de roubo com emprego de arma de fogo é um dos delitos que mais atemorizam a sociedade e que expõem as vítimas a elevado risco em razão da grande possibilidade de que o agente efetue disparos de arma de fogo contra elas.

Diante disso, e considerando, ainda, que a intenção do legislador foi justamente o recrudesimento da pena do agente que utiliza arma de fogo na prática do roubo, as penas devem ser aumentadas em mais 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes.

A esse respeito, O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Além disso, perfeitamente viável, no caso concreto, a aplicação dos aumentos sucessivos, tal como operado monocraticamente. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o maior rigor adotado pela novel legislação se justifica pela necessidade de se proteger não apenas ao patrimônio, mas, também e com maior intensidade, a integridade física das vítimas, submetidas ao jugo de instrumento altamente vulnerante. Portanto, possível que se estabeleça o aumento de 1/3 até a metade, de acordo com as circunstâncias, pelo concurso de agentes, e a elevação fixa de 2/3, para a circunstância do emprego de arma de fogo." (Apelação nº 0057068-25.2018.8.26.0050, 5ª Câmara Criminal, Relª. Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi, j. em 22.05.2019).

Assim, ainda na terceira fase, majoro a pena de cada réu em mais 1/3 (um terço), resultando, agora, em 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Após, reconheço o concurso formal de delitos, previsto no artigo 70 do Código Penal, uma vez que, mediante única ação, foram subtraídos bens de duas vítimas, cujos patrimônios não se confundem (Leonardo e José Josival), o que torna inviável o reconhecimento de crime único, razão por que majoro as penas em mais 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 18 (dezoito) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no piso (art. 72, do Código Penal).

Por fim, e à vista da quantidade da pena corporal aplicada, da reincidência em crimes dolosos e maus antecedentes dos réus, como também da personalidade deles, fixo o regime inicial fechado e nego o direito de os réus recorrerem em liberdade.

Pelos mesmos motivos, deve ser mantida a prisão preventiva dos dois réus, porque os réus permaneceram presos durante o processo e foram condenados a penas elevadas, em regime inicial fechado, sendo reincidentes em crimes dolosos, além das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ou seja, demonstraram que em liberdade apresentam risco elevado de (breve) reiteração delitiva.

Continuam presentes os fundamentos, pressupostos e condições da segregação

cautelar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR os réus DOUGLAS ROCHA DA SILVA e JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão no regime inicial fechado e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no piso, atualizado pela Tabela Prática do TJSP desde a data do fato criminoso. Nego o direito dos réus recorrerem em liberdade. Oficie-se.

Condeno, ainda, cada réu, no pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesp's, com a eventual ressalva prevista do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

- Expeça-se a competente guia de recolhimento/execução definitiva; - Intime-se para pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias; - Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, acompanhada de fotocópia do presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; - Oficie-se o órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais (IIRGD), fornecendo as informações sobre a condenação.

P.I.C.

São Vicente, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA